EREDITARECASA

Guida completa alla casa ereditata

Successione, tasse, eredi, vendita e gestione della casa: tutto quello che serve, in ordine.

Edizione del 17 ottobre 2026 · ereditarecasa.it

Indice

Vendere casa ereditata

1. Come vendere una casa ereditata, passo per passo
2. Vendere una casa ereditata con più eredi

Tasse sulla casa ereditata

1. Tasse sulla casa ereditata, tutte le imposte da pagare
2. Plusvalenza sulla casa ereditata, quando si paga
3. IMU sulla casa ereditata, chi paga e quanto

Successione con immobili

1. Dichiarazione di successione con immobili, la guida

Eredi in disaccordo

1. Un erede non vuole vendere la casa, cosa fare
2. Vendere la quota di una casa ereditata

Accettare o rinunciare

1. Accettare o rinunciare all'eredità di una casa

Situazioni particolari

1. Casa ereditata: mutuo, inquilini, difformità e altri casi

Vendere, affittare o tenere

1. Casa ereditata, vendere, affittare o tenere?

VENDERE CASA EREDITATA

Come vendere una casa ereditata, passo per passo

Per vendere una casa ereditata servono quattro cose: la **dichiarazione di successione presentata**, l'**accettazione dell'eredità**, la **conformità catastale e urbanistica** dell'immobile e l'**accordo di tutti gli eredi** se si vende l'intera casa. Con questi elementi in ordine, la vendita funziona come quella di qualsiasi altra casa.

I passaggi in ordine

1. **Dichiarazione di successione.** Va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso. Se nell'eredità c'è una casa, è sempre obbligatoria. Con la dichiarazione telematica si chiedono anche le volture catastali. Approfondisci nella guida sulla successione con immobili.
2. **Accettazione dell'eredità.** Diventi proprietario solo accettando. Per il rogito l'accettazione deve risultare trascritta nei registri immobiliari: spesso è il notaio a trascrivere l'accettazione tacita contenuta nell'atto di vendita. Vedi accettare o rinunciare.
3. **Verifica della documentazione.** Planimetria catastale conforme allo stato di fatto, titoli edilizi, attestato di prestazione energetica (APE), eventuali certificazioni degli impianti. Le difformità vanno sanate prima del rogito.
4. **Accordo tra gli eredi.** Se gli eredi sono più di uno, tutti firmano il preliminare e il rogito, anche tramite procura. Se qualcuno non è d'accordo, leggi la guida sugli eredi in disaccordo.
5. **Valutazione e messa in vendita.** Un prezzo corretto dall'inizio riduce i tempi: le case ereditate sono spesso datate e da ristrutturare, e il prezzo deve tenerne conto.
6. **Preliminare e rogito.** Il notaio verifica la continuità delle trascrizioni, la conformità e le ipoteche, poi stipula l'atto.

> **Attenzione all'agevolazione prima casa.** Se in successione hai chiesto l'agevolazione prima casa e vendi entro cinque anni, potresti perderla, salvo riacquisto di un'altra abitazione principale entro un anno. Verificalo con il notaio prima di mettere in vendita.

Documenti necessari

Documento	Dove si ottiene
Ricevuta della dichiarazione di successione	Agenzia delle Entrate (o chi l'ha presentata)
Certificato di morte e documenti degli eredi	Comune
Visura e planimetria catastale aggiornate (con volture)	Agenzia delle Entrate, servizi catastali
Titolo di provenienza del defunto (atto di acquisto o precedente successione)	Archivio notarile o eredi
Titoli edilizi e eventuali sanatorie	Ufficio tecnico del Comune
Attestato di prestazione energetica (APE)	Tecnico abilitato
Testamento pubblicato, se presente	Notaio

Quanto costa vendere una casa ereditata

Chi vende non paga imposte sulla vendita in sé: l'imposta di registro è a carico dell'acquirente e, come detto, sulla casa ereditata non c'è plusvalenza tassabile. I costi tipici per gli eredi sono:

- imposte e spese della successione, se non già pagate (stima con il calcolatore delle imposte);
- eventuale sanatoria catastale o urbanistica e l'APE;
- cancellazione di un'ipoteca residua, se c'era un mutuo;
- la provvigione dell'agenzia, se ci si affida a un'agenzia.

Quanto tempo serve

Se la dichiarazione è già presentata e la casa è conforme, i tempi sono quelli di una vendita normale. I ritardi nascono quasi sempre da tre cause: dichiarazione di successione non ancora presentata, difformità catastali o edilizie, eredi che non trovano un accordo. Conviene affrontarle subito, anche prima di decidere se vendere.

Fonti

- Codice civile, art. 476 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- Codice civile, art. 2648 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2648
- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 67 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art67
- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/chi-deve-presentare-la-dichiarazione-di-successione

VENDERE CASA EREDITATA

Vendere una casa ereditata con più eredi

Quando una casa è ereditata da più persone, tra gli eredi si crea una **comunione ereditaria**: ognuno è proprietario di una quota ideale dell'intera casa. Per vendere l'immobile intero **devono firmare tutti**, di persona o tramite procura.

Chi firma e come

- **Tutti gli eredi** firmano preliminare e rogito.
- Chi non può essere presente rilascia una **procura notarile** (in Italia o al consolato, se è all'estero).
- Se tra gli eredi c'è un **minore** o una persona sotto tutela o amministrazione di sostegno, serve l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, che allunga i tempi.

Come si divide il ricavato

Il prezzo si divide in proporzione alle quote. Se manca il testamento, valgono le quote della successione legittima: per esempio, coniuge e due figli ereditano un terzo ciascuno. Il notaio può indicare nell'atto come ripartire il prezzo tra i venditori.

Situazione	Quote tipiche senza testamento
Coniuge e un figlio	1/2 ciascuno
Coniuge e due o più figli	1/3 al coniuge, 2/3 divisi tra i figli
Solo figli	In parti uguali
Coniuge, senza figli, con genitori o fratelli del defunto	2/3 al coniuge, 1/3 agli altri

Il coniuge ha inoltre per legge il **diritto di abitazione** sulla casa familiare: se vive nella casa, la vendita richiede anche il suo consenso a rinunciare a questo diritto, e il prezzo ne tiene conto.

Spese anticipate da un solo erede

Capita che un erede abbia pagato IMU, condominio o lavori per tutti. Conviene mettere per iscritto prima della vendita come verranno rimborsate: è una delle cause più frequenti di lite al momento del rogito.

Se un erede non vuole vendere

Nessun erede può essere obbligato a vendere la casa intera, ma ciascuno può chiedere la divisione o vendere la propria quota. Le strade possibili sono spiegate nella guida sugli eredi in disaccordo.

Fonti

- Codice civile, art. 540 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 581 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art581
- Codice civile, art. 582 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art582
- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732

TASSE SULLA CASA EREDITATA

Tasse sulla casa ereditata, tutte le imposte da pagare

Chi eredita una casa paga, in genere, tre imposte legate alla successione: **imposta di successione** (solo oltre le franchigie), **imposta ipotecaria** (2%) e **imposta catastale** (1%), calcolate sul valore catastale. Dopo, ogni anno, paga l'**IMU** se la casa non è la sua abitazione principale. Sulla vendita, invece, di norma **non c'è plusvalenza** da tassare.

Imposta di successione: aliquote e franchigie

L'imposta si calcola sul valore ereditato da ciascun erede, al netto della franchigia che dipende dal grado di parentela.

Erede	Franchigia per erede	Aliquota oltre la franchigia
Coniuge e figli (parenti in linea retta)	1.000.000 €	4%
Fratelli e sorelle	100.000 €	6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterali fino al 3° grado	nessuna	6%
Altri soggetti	nessuna	8%
Persona con disabilità grave (L. 104/1992)	1.500.000 €	aliquota del proprio grado

Esempio: due figli ereditano una casa con valore catastale di 240.000 €. Ognuno riceve 120.000 €, sotto la franchigia di 1 milione: **nessuna imposta di successione**.

Imposte ipotecaria e catastale

Sono dovute ogni volta che nell'eredità c'è un immobile, indipendentemente dal grado di parentela.

- **Ipotecaria: 2%** del valore catastale (minimo 200 €).
- **Catastale: 1%** del valore catastale (minimo 200 €).
- **Con l'agevolazione prima casa**, se almeno un erede ha i requisiti: **200 € + 200 €** in misura fissa. L'agevolazione chiesta da un erede vale anche per gli altri.

A queste si aggiungono l'imposta di bollo (85 €) e la tassa per i servizi ipotecari e catastali.

Quando e come si paga

Ipotecaria, catastale e bollo si pagano alla presentazione della dichiarazione. Per le successioni aperte dal 2025 l'imposta di successione è **autoliquidata** dagli eredi e va versata entro **90 giorni dal termine** di presentazione della dichiarazione (non dalla data di invio). Si può rateizzare se l'importo è almeno 1.000 €: acconto di almeno il 20% entro i 90 giorni e il resto in 8 rate trimestrali, fino a 12 sopra i 20.000 €.

Il **valore catastale** si ottiene così: rendita catastale × 1,05 × coefficiente: 110 per la casa per cui si chiede l'agevolazione prima casa, 120 per le altre abitazioni e le pertinenze, 60 per gli uffici, 40,8 per i negozi. Calcola il tuo caso con il calcolatore delle imposte.

IMU sulla casa ereditata

Dalla data del decesso ogni erede paga l'IMU per la propria quota, se la casa non è la sua abitazione principale. Se il coniuge superstite vive nella casa, è lui a pagarla in quanto titolare del diritto di abitazione e, trattandosi di abitazione principale non di lusso, di norma è esente. Approfondisci nella guida sull'IMU della casa ereditata.

Plusvalenza: perché di norma non si paga

La tassazione della plusvalenza sulla vendita entro cinque anni riguarda gli immobili acquistati a titolo oneroso. La casa ricevuta in successione è esclusa. Dettagli nella guida sulla plusvalenza della casa ereditata.

> **Novità dal 2027.** Dal 1° gennaio 2027 il Testo unico sulle successioni confluisce nel nuovo testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025). Le regole descritte qui valgono per le successioni aperte nel 2025 e nel 2026; aggiorneremo la guida con i nuovi riferimenti.

Fonti

- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346
- Riforma delle successioni, D.Lgs. 139/2024 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione: come pagare le imposte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/imposte-dichsucc
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9611273/Dichiarazione+e+Imposta+di+successione.pdf/8883f1f7-2661-a905-a195-57f1e216b8b2
- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160

TASSE SULLA CASA EREDITATA

Plusvalenza sulla casa ereditata, quando si paga

Sulla vendita di una casa ereditata, di norma, non si paga alcuna imposta sulla plusvalenza, anche se la vendita avviene subito dopo la successione. È una delle differenze più importanti rispetto alla casa comprata.

La regola

Il Testo unico delle imposte sui redditi (art. 67) tassa come "reddito diverso" la plusvalenza ottenuta vendendo, entro cinque anni, un immobile **acquistato a titolo oneroso**, cioè comprato. La casa ricevuta per successione non è un acquisto a titolo oneroso: per questo la plusvalenza non è tassabile.

Come hai ricevuto la casa	Plusvalenza tassabile se vendi entro 5 anni?
Successione (eredità o legato)	No
Donazione	Dipende da quando e a che prezzo l'aveva acquistata il donante
Acquisto	Sì, salvo eccezioni (per esempio se è stata abitazione principale per la maggior parte del periodo)

Cosa resta da pagare quando vendi

- Nessuna imposta sulla vendita a carico del venditore: l'imposta di registro la paga chi compra.
- Eventuale perdita dell'**agevolazione prima casa** chiesta in successione, se vendi entro cinque anni senza riacquistare entro un anno. Verifica il tuo caso con il notaio.
- Spese per conformità, APE ed eventuale provvigione d'agenzia.

> Dal 1° gennaio 2027 l'art. 67 del TUIR è sostituito dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): aggiorneremo il riferimento appena verificata la nuova norma. Il quadro normativo cambia: verifica sempre la data di aggiornamento di questa pagina e chiedi conferma al tuo commercialista o notaio prima della vendita.

Fonti

- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 67 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art67

TASSE SULLA CASA EREDITATA

IMU sulla casa ereditata, chi paga e quanto

Dalla data del decesso, ogni erede paga l'IMU sulla propria quota della casa ereditata, a meno che la casa non diventi la sua abitazione principale. L'eccezione più importante è il coniuge superstite che vive nella casa.

Chi paga

Situazione	Chi paga l'IMU
Casa vuota o affittata, più eredi	Ogni erede per la propria quota
Il coniuge superstite vive nella casa familiare	Il coniuge, titolare del diritto di abitazione; esente se abitazione principale non di lusso
Un erede ci va a vivere e vi porta la residenza	Esente per la sua quota; gli altri eredi pagano per le loro

Scadenze

L'IMU si paga in due rate: **acconto entro il 16 giugno** e **saldo entro il 16 dicembre**. Aliquote e detrazioni le decide ogni Comune.

Perché pesa sulla decisione

Una casa ereditata vuota costa ogni anno IMU, condominio, utenze minime e manutenzione. Prima di decidere se tenerla, confronta questi costi con l'incasso di una vendita o di un affitto: trovi il confronto nella guida vendere, affittare o tenere.

Fonti

- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Codice civile, art. 540 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540

SUCCESSIONE CON IMMOBILI

Dichiarazione di successione con immobili, la guida

Se nell'eredità c'è una casa, la **dichiarazione di successione è sempre obbligatoria** e va presentata all'Agenzia delle Entrate **entro 12 mesi dalla data del decesso**. Con la dichiarazione telematica si chiedono anche le **volture catastali**, cioè l'intestazione della casa agli eredi.

Scadenze principali

Cosa	Entro quando
Inventario, se sei nel possesso dei beni e vuoi accettare con beneficio	3 mesi dal decesso
Dichiarazione di successione	12 mesi dal decesso
Imposte ipotecaria, catastale e tributi minori	Alla presentazione della dichiarazione
Imposta di successione (autoliquidata dal 2025)	90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; rateizzabile da 1.000 €
Accettazione dell'eredità	Il diritto si prescrive in 10 anni

Calcola le tue date esatte con lo scadenzario della successione.

Documenti da preparare

- certificato di morte e dati anagrafici e codici fiscali di tutti gli eredi;
- eventuale testamento pubblicato dal notaio;
- visure catastali degli immobili e atti di provenienza;
- estratti e saldi di conti, titoli e altri beni alla data del decesso;
- documenti su debiti e spese funerarie, che in parte si possono dedurre;
- per l'agevolazione prima casa, la dichiarazione dei requisiti dell'erede che la chiede.

Chi può farla e quanto costa

Si può presentare da soli con il software dell'Agenzia delle Entrate. Con immobili, più eredi o beni diversi conviene spesso affidarsi a CAF, commercialista o notaio: il compenso varia molto in base alla complessità. A questo si aggiungono le imposte, che puoi stimare con il calcolatore.

Dopo la dichiarazione

Con la voltura la casa risulta in catasto intestata agli eredi. Per poterla vendere serve anche che l'**accettazione dell'eredità** risulti trascritta: vedi accettare o rinunciare e i passaggi per vendere.

Fonti

- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346
- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/chi-deve-presentare-la-dichiarazione-di-successione
- Agenzia delle Entrate, che cos'è la dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/cosa-dichiarazioni-successione
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9611273/Dichiarazione+e+Imposta+di+successione.pdf/8883f1f7-2661-a905-a195-57f1e216b8b2
- Codice civile, art. 476 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 485 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art485

EREDI IN DISACCORDO

Un erede non vuole vendere la casa, cosa fare

Nessun erede può essere costretto a vendere la casa intera, ma **nessuno può nemmeno bloccare gli altri per sempre**: ogni coerede può chiedere la divisione in qualsiasi momento. Prima di arrivare in tribunale ci sono però soluzioni più rapide ed economiche.

Le soluzioni, dalla più semplice

Soluzione	Come funziona	Tempi indicativi
Accordo tra eredi	Si concordano prezzo e ripartizione, spesso partendo da una valutazione indipendente	Settimane
Un erede compra le quote degli altri	Chi vuole tenere la casa liquida gli altri al valore concordato	1–3 mesi
Vendita della propria quota	Chi vuole uscire vende la sua quota; gli altri coeredi hanno diritto di prelazione	Mesi
Mediazione	Un mediatore aiuta a trovare un accordo; è obbligatoria prima della causa	1–3 mesi
Divisione giudiziale	Il giudice divide i beni o, se la casa non è divisibile, la assegna con conguaglio o ne dispone la vendita	Anni

Vendere solo la propria quota

È possibile, ma una quota di casa vale sul mercato meno della corrispondente parte del valore pieno, perché chi compra entra in comunione con gli altri eredi. Prima di vendere a un estraneo bisogna offrire la quota agli altri coeredi, che hanno diritto di prelazione (**retratto successorio**). Approfondisci in vendere la quota di una casa ereditata.

Il primo passo: un valore su cui tutti concordano

La maggior parte dei conflitti nasce da aspettative diverse sul valore. Una **stima indipendente** e scritta della casa è spesso ciò che sblocca la trattativa tra fratelli.

Quando serve un avvocato

Se c'è un testamento che si ritiene lesivo della legittima, se un erede occupa la casa senza accordo, o se la mediazione fallisce, serve un avvocato esperto in successioni.

Fonti

- Codice civile, art. 713 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713
- Codice civile, art. 720 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art720
- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- D.Lgs. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5

EREDI IN DISACCORDO

Vendere la quota di una casa ereditata

Sì, puoi vendere la tua quota di casa ereditata anche senza il consenso degli altri eredi, ma prima devi offrirla a loro: il Codice civile (art. 732) riconosce ai coeredi un diritto di prelazione, detto **retratto successorio**.

Come funziona la prelazione

1. Comunichi agli altri coeredi la proposta di vendita, con prezzo e condizioni.
2. Hanno due mesi di tempo per esercitare la prelazione alle stesse condizioni.
3. Se nessuno la esercita, puoi vendere all'estraneo alle condizioni comunicate.
4. Se vendi senza notifica, i coeredi possono riscattare la quota dall'acquirente finché dura la comunione.

Il prezzo della quota

Chi compra una quota entra in una comproprietà con persone che non conosce, spesso in conflitto. Per questo **una quota vale meno** della frazione corrispondente del valore pieno della casa. Spesso conviene di più:

- vendere la casa intera insieme agli altri eredi;
- cedere la quota agli stessi coeredi;
- chiedere la divisione, se non c'è accordo.

Fonti

- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732

ACCETTARE O RINUNCIARE

Accettare o rinunciare all'eredità di una casa

Si diventa proprietari della casa ereditata solo **accettando l'eredità**. La scelta va fatta con attenzione, perché l'erede che accetta risponde anche dei **debiti** del defunto. Le opzioni sono tre.

Scelta	Cosa comporta	Quando conviene
Accettazione pura e semplice	Si ricevono beni e debiti; si risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio	Quando i debiti sono assenti o noti e contenuti
Accettazione con beneficio d'inventario	Si risponde dei debiti solo nei limiti del valore ereditato; serve dichiarazione davanti a notaio o cancelliere e un inventario	Quando non si conoscono bene i debiti; obbligatoria per minori e incapaci
Rinuncia	Non si riceve nulla, né beni né debiti; si fa davanti a notaio o cancelliere del tribunale	Quando i debiti superano chiaramente il valore dei beni

Accettazione espressa e tacita

L'accettazione può essere **espressa**, con una dichiarazione in un atto pubblico o scrittura privata, oppure **tacita**, quando l'erede compie un atto che presuppone la volontà di accettare: per esempio **vendere o affittare la casa**. La sola presentazione della dichiarazione di successione, secondo l'orientamento prevalente, non comporta accettazione. Più incerta è la **voltura catastale**, che la dichiarazione telematica chiede in automatico salvo rinuncia espressa: alcune sentenze l'hanno considerata accettazione tacita. Se stai valutando la rinuncia o il beneficio d'inventario, decidi prima di presentare la dichiarazione.

Per vendere la casa l'accettazione deve risultare **trascritta nei registri immobiliari**: spesso il notaio trascrive l'accettazione tacita al momento del rogito.

Attenzione ai tre mesi

Chi è **nel possesso** dei beni ereditari, per esempio vive nella casa, deve fare l'inventario entro **tre mesi** dal decesso se vuole accettare con beneficio d'inventario. Altrimenti è considerato erede puro e semplice. Segna la scadenza con lo scadenzario.

Casa con debiti o ipoteca

Se la casa ha un mutuo o un'ipoteca, il debito passa agli eredi che accettano. Valuta prima il saldo residuo e il valore della casa: la vendita può servire proprio a estinguere il debito. Vedi le situazioni particolari.

Fonti

- Codice civile, art. 476 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 480 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art480
- Codice civile, art. 481 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art481
- Codice civile, art. 484 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art484
- Codice civile, art. 485 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art485
- Codice civile, art. 519 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art519
- Codice civile, art. 2648 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2648

SITUAZIONI PARTICOLARI

Casa ereditata: mutuo, inquilini, difformità e altri casi

Molte case ereditate hanno una "complicazione": un mutuo ancora aperto, un inquilino, una planimetria che non corrisponde allo stato reale. Nessuna di queste impedisce di vendere, ma ognuna va gestita prima.

Situazione	Cosa succede	Cosa fare
Mutuo ancora aperto	Il debito passa agli eredi che accettano	Verificare con la banca saldo residuo ed eventuale polizza vita; vendere e estinguere al rogito
Casa affittata	Il contratto prosegue con gli eredi e poi con l'acquirente	Comunicare il subentro all'inquilino; valutare la vendita a investitori
Casa occupata da un erede	Comunione ereditaria con uso esclusivo di uno solo	Accordo scritto tra eredi; vedi eredi in disaccordo
Difformità catastali o edilizie	Il rogito non si può fare finché non sono sanate	Incaricare un tecnico per verifica e sanatoria
Coniuge con diritto di abitazione	Il coniuge può vivere nella casa per tutta la vita	Valutare con il coniuge vendita o rinuncia al diritto; il prezzo ne tiene conto
Erede all'estero	Può partecipare con procura notarile o consolare	Preparare la procura per tempo
Erede minore	Servono autorizzazioni del giudice	Considerare tempi più lunghi

Fonti

- Codice civile, art. 540 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540

VENDERE, AFFITTARE O TENERE

Casa ereditata, vendere, affittare o tenere?

Non esiste una risposta giusta per tutti: dipende da quanto costa tenere la casa, da quanto renderebbe, da quanto vale oggi e da quanti eredi devono essere d'accordo.

	Vendere	Affittare	Tenere vuota
Incasso	Subito, una volta	Mensile, tassato	Nessuno
Costi annui	Nessuno dopo il rogito	IMU, manutenzione, rischio morosità	IMU, condominio, utenze, manutenzione
Impegno	Basso dopo la vendita	Alto: gestione e inquilini	Medio: controlli e manutenzione
Con più eredi	Divide il valore in modo semplice	Richiede accordo continuo su spese e affitti	Fonte frequente di conflitti
Rischio	Vendere in un momento di prezzi bassi	Inquilini e lavori imprevisti	Degrado dell'immobile e costi senza ritorno

Tre domande per decidere

1. **Qualcuno degli eredi ci vivrà davvero?** Se sì, valuta che liquidi gli altri.
2. **L'affitto netto copre costi, tasse e rischi?** Togli dall'affitto IMU, manutenzione, mesi sfitti e imposte.
3. **Gli eredi sono d'accordo nel lungo periodo?** Gestire una casa in comune per anni è difficile: se le visioni sono diverse, vendere evita conflitti.

Fonti

- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160

Informazioni di carattere generale, aggiornate alla data di edizione. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul caso specifico.